CÓDIGO DE CONDUTA E EXCELÊNCIA

Programa de Adequação Trabalhista: Governança

Autores: Mascarello Haus

Data de Criação:	07 de agosto de 2023.
Última Atualização:	16 de agosto de 2023.
Versão:	1

Aprovação: Direção.

Sumário

Escopo 4

Objetivo 4

A quem se destina 4

1. MENSAGEM INICIAL 5

2. NOSSO PROPÓSITO, VISÃO E VALORES 6

Propósito 6

Visão 6

Valores 6

3. SOBRE O CÓDIGO DE CONDUTA E EXCELÊNCIA 7

4. RELACIONAMENTO COM TERCEIROS 7

a. Clientes 7

b. Associados, estagiários e Parceiros 7

c. Prestadores de Serviços 8

d. Judiciário e Órgãos da Administração Pública 8

5. DO COMBATE AO ASSÉDIO, PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO 8

6. RESPEITO À LEI ANTICORRUPÇÃO 9

7. CONFLITO DE INTERESSES 9

a. Brindes, Presentes e Hospitalidades 9

8. PROPRIEDADE INTELECTUAL 10

9. DO USO DAS MÍDIAS SOCIAIS 10

10. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 11

11. CONFIDENCIALIDADE E SIGILO DAS INFORMAÇÕES 11

12. COMBATE AO SUBORNO, FRAUDE, CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO 12

13. RELAÇÃO COM CLIENTES 12

14. COMPROMISSOS 12

15. CONDUTAS REPROVADAS 13

16. TREINAMENTO, COMUNICAÇÃO DE VIOLAÇÕES AO CÓDIGO DE CONDUTA 14

17. COMITÊ DE COMPLIANCE 15

18. DISPOSIÇÕES FINAIS 15

Escopo

Demonstrar o posicionamento da empresa e a conduta esperada das partes interessadas com as quais mantem relação em decorrência da nossa atividade. Apresentar o que o Escritório considera mais relevante na qualidade e prestação de serviços e a conformidade com leis, regulamentos e os nossos princípios.

Objetivo

O objetivo estabelecer uma cultura de integridade, fortalecendo comportamentos éticos e de conformidade. Dar exemplo aos clientes, ter transparência e clareza são as principais finalidades desse código, guinando o Escritório ao estágio de excelência que acreditamos que nossos clientes, colaboradores e parceiros merecem.

A quem se destina

Todas as partes interessadas que se relacionam com o Escritório Mascarello Haus Advocacia.

1. MENSAGEM INICIAL

O cumprimento das regras de conformidade deve estar alicerçado pelo compromisso do nosso escritório com os nossos clientes e parceiros. Partes interessadas que confiam em nosso trabalho e serviços jurídicos para defesa dos seus direitos, construção e implementação de seus programas de Compliance e demais regulamentos

Este Código comprova que vivemos aquilo que orientamos aos nossos clientes, como fator essencial para o bom andamento de seus negócios e construção de uma marca sólida. Afinal precisamos viver a mudança que queremos ver no mundo.

É por esta razão que o escritório Mascarello Haus Advocacia e Consultoria Jurídica decidiu instituir e executar seu próprio programa de Compliance e, consequentemente, exigir daqueles que conosco negociam a estrita integridade nas suas condutas.

Diante disto, nosso escritório renova o compromisso com uma atuação estritamente orientada pela ética, revelando, de forma clara e transparente, nossas regras de atuação que devem ser seguidas por todos os advogados, colaboradores, parceiros e terceiros que de uma forma ou de outra sejam partes interessadas.

Assinado digitalmente

Mirataira H. M. Haus

OAB/SC 46.446

2. NOSSO PROPÓSITO, VISÃO E VALORES

Propósito

Auxiliar pessoas na tomada de decisões e desenvolver estratégias para a conformidade e proteção jurídica.

Visão

Ser referência no segmento, reconhecido pela confiança, inovação e dedicação exclusiva ao atendimento.

Valores

Os valores do escritório são a integridade, transparência, compromisso com as partes interessadas e a Excelência na prestação dos serviços.

3. SOBRE O CÓDIGO DE CONDUTA E EXCELÊNCIA

O Código de Conduta do escritório Mascarello Haus Advocacia e Consultoria Jurídica é a reafirmação do compromisso com nossos valores, nos quais acreditamos e não abrimos mão para contratação e entrega dos serviços jurídicos ofertados como a advocacia, consultoria e assessoria.

É por meio deste Código de Conduta e excelência que esperamos que todos os nossos associados, estagiários, colaboradores e parceiros ajam, assim como nós, dentro da legalidade e do respeito à igualdade e diversidade, respeitando também a legislação brasileira e as regras do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.

E, que nossos clientes, compreendam a importância e tenham semelhante objetivo. Isso porque acreditamos que todas as partes interessadas merecem idêntico tratamento.

Este Código não esgota todas as possíveis situações inaceitáveis e impropriedades que possam ocorrer, mas é a base principiológica para direcionar a atuação de todos que mantêm relações com o escritório, garantindo a segurança institucional e a padronização de nossos relacionamentos.

4. RELACIONAMENTO COM TERCEIROS

a. Clientes

Na relação com clientes, o escritório Mascarello Haus Advocacia e Consultoria Jurídica mantém o compromisso de atuar com respeito, clareza e agilidade, de forma a sempre atender as necessidades de cada caso, de forma individualizada e exclusiva, dentro dos limites legais.

b. Associados, estagiários e Parceiros

O escritório Mascarello Haus Advocacia e Consultoria Jurídica conta com a associação de advogados, estagiários e parceria de outros escritórios de advocacia e profissionais das mais diversas áreas para conferir suporte no cumprimento e entrega de demandas judiciais e extrajudiciais de nossos clientes.

Por isso, esperamos que, assim como ocorre no nosso escritório, os parceiros atuem empregando esforços para que o trabalho seja realizado dentro dos padrões

estabelecidos, entregando o melhor trabalho e a melhor solução para cada um de nossos clientes, sempre respeitando a ética, transparência e integridade.

c. Prestadores de Serviços

O escritório Mascarello Haus Advocacia e Consultoria Jurídica conta também com apoio de prestadores de serviços para otimizar a organização interna e a entrega de serviços aos clientes.

Por eventualmente terem acesso a possíveis informações de caráter sigiloso e confidencial, exigimos que, assim como nosso escritório, os prestadores atuem dentro dos padrões éticos e legais aqui estabelecidos, observando sempre o sigilo e a confidencialidade do serviço prestado.

d. Judiciário e Órgãos da Administração Pública

Todos que venham a atuar em nome do escritório, sejam sócios, associados, colaboradores, parceiros, prestadores de serviços ou clientes, devem agir sempre com ética e respeito, de forma justa e profissional, no relacionamento com servidores do judiciário e agentes de órgãos da administração pública.

É vedado que os sócios, associados, estagiários colaboradores, parceiros, correspondentes ou clientes do escritório Mascarello Haus Advocacia e Consultoria Jurídica obtenham qualquer tipo vantagem para si ou terceiros fazendo uso do nome do escritório.

É igualmente vedado que qualquer membro, parceiros ou prestadores de serviços do escritório ofereçam aos clientes do escritório qualquer facilidade ou vantagem associada a relacionamentos pessoais com servidores do judiciário e agentes de órgãos da administração pública.

5. DO COMBATE AO ASSÉDIO, PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO

O escritório Mascarello Haus Advocacia e Consultoria Jurídica não tolera qualquer tipo de assédio (moral, sexual e psicológico), preconceito e discriminação de qualquer gênero, violência física, verbal, ameaças ou quaisquer ações que possam configurar violação aos direitos humanos, devendo todas as pessoas serem tratadas com educação, respeito e dignidade.

O escritório cuida para que o trabalho e as relações com terceiros seja livre de constrangimentos, insinuações impróprias ou discriminação de qualquer natureza,

motivada pela raça, cor, nacionalidade, origem, religião, sexo ou orientação sexual, classe social, características pessoais e físicas ou ideologias.

Cabe aos sócios, parceiros, prestadores de serviços e clientes do escritório assegurarem-se de que não haja seu envolvimento em situações de assédio ou discriminação, independente do motivo.

6. RESPEITO À LEI ANTICORRUPÇÃO

O escritório Mascarello Haus Advocacia e Consultoria Jurídica não tolera práticas de corrupção de qualquer natureza, devendo ser observadas as normas relativas à legislação antissuborno e corrupção brasileira.

É expressamente proibido que qualquer pessoa ligada ao escritório prometa, ofereça, dê direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a terceira pessoa a ele relacionada, visando a obtenção de qualquer vantagem pessoal ou que influencie no resultado de um trabalho.

7. CONFLITO DE INTERESSES

O conflito de interesse ocorre quando os interesses particulares das partes interessadas confrontam com os interesses baseados nos valores anteriormente citados do escritório Mascarello Haus Advocacia e Consultoria Jurídica.

Portanto, o conflito ocorre quando o processo de tomada de decisão é influenciado por um interesse que não seja amparado por este processo decisório.

Os interesses do escritório e de seus clientes devem ser sempre postos em primeiro lugar. Caso uma conduta ou decisão profissional puder ser influenciada por eventual interesse particular, de qualquer natureza, comprometendo a imparcialidade, poderá haver conflito de interesse.

a. Brindes, Presentes e Hospitalidades

Todo e qualquer oferecimento ou recebimento de presentes, brindes, hospitalidades, valores monetários ou benefícios de qualquer espécie, de/ou para clientes, pelos parceiros ou prestadores de serviços em nome do escritório Mascarello Haus Advocacia e Consultoria Jurídica deverá ser em valor inferior a R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

É, de igual forma, proibido o oferecimento ou recebimento de presentes, brindes, hospitalidades, valores monetários ou benefícios de qualquer espécie a servidores do Poder Judiciário e agentes públicos em geral que ocupe cargo ou função em órgãos ou entidades da Administração Pública, nacional ou estrangeiro, direta ou indireta, em todas as esferas (municipal, estadual e federal).

8. PROPRIEDADE INTELECTUAL

A propriedade intelectual é um conjunto de diretrizes elaboradas para dar proteção legal às criações humanas, garantindo ao autor (pessoa física ou jurídica) o direito de utilizá-las de forma exclusiva.

Para o Mascarello Haus Advocacia e Consultoria Jurídica a propriedade intelectual abrange todos os modelos de documentos, elaborados pelos sócios, criação de teses, know-how, qualquer trabalho/criação dos advogados e estagiários, no todo ou em parte, desenvolvido em decorrência do suporte em demandas repassadas pelo escritório.

Assim, é de responsabilidade do advogado parceiro, prestadores de serviços ou cliente não utilizarem a propriedade intelectual do escritório Mascarello Haus Advocacia e Consultoria Jurídica para fins particulares ou repassá-la para terceiros sem prévia e expressa autorização.

9. DO USO DAS MÍDIAS SOCIAIS

O escritório Mascarello Haus Advocacia e Consultoria Jurídica utiliza as redes sociais para propagar e divulgar conteúdo jurídico de caráter informativo aos clientes, potenciais clientes e público em geral.

Não é publicado e não será tolerada a publicação de nenhum conteúdo, informação ou imagem de terceiros sem a sua prévia autorização ou, ainda, conteúdo que utilize linguagem ou conteúdo ofensivo, discriminatório ou degradante ao público ou qualquer das partes interessadas.

Tudo o que é exprimido em suas mídias sociais pessoais por cada membro da equipe, notadamente no que tange a posicionamento político, religioso etc., não refletem o posicionamento do Escritório.

É vedada a publicidade ou menção de casos do Escritório sem expressa autorização do cliente.

10. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Em respeito e cumprimento das regras das leis que tratam de segurança e proteção de dados, em especial a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei 13.709/2018), o escritório Mascarello Haus Advocacia e Consultoria Jurídica mantém a proteção confidencialidade das informações pessoais e restritas que venha a ter acesso em decorrência da prestação de serviços aos seus clientes.

Todas as informações e dados pessoais só serão obtidos para cumprimento do objeto contrato e finalidades dispostas no aviso de privacidade e em respeito a política de proteção de dados, bem como demais orientações encaminhadas pelos clientes.

De igual modo, o escritório espera que seus advogados, estagiários, colaboradores, parceiros e prestadores de serviços garantam a mesma segurança e proteção das informações pessoais que vierem a tratar em razão do cumprimento de uma demanda ou prestação de serviços para o escritório.

11. CONFIDENCIALIDADE E SIGILO DAS INFORMAÇÕES

As informações que o escritório Mascarello Haus Advocacia e Consultoria Jurídica, advogados parceiros e prestadores de serviços obtêm dos clientes em razão da prestação de serviços advocatícios judiciais ou extrajudiciais são consideradas confidenciais e, portanto, revestidas de sigilo, sendo expressamente proibido que essas informações sejam repassadas a terceiros para obter vantagem própria ou de outrem.

É também sigiloso todo registro comercial e qualquer documentação relativa a propostas de honorários, contratos de honorários, relação de clientes, registros contábeis e financeiros e demais documentos que tenham caráter contratual entre o escritório e os clientes, protegida a segurança da informação mediante termo de confidencialidade e não divulgação entabulado com as partes interessadas, em apartado.

12. COMBATE AO SUBORNO, FRAUDE, CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO

Os advogados parceiros, prestadores de serviços e clientes devem estar cientes de que a oferta ou a entrega de benefícios impróprios para influenciar a decisão de um terceiro, mesmo se tal terceiro não for um membro do governo ou de qualquer esfera do poder público, pode não apenas levar a sanções disciplinares, mas também implicar acusação criminal.

13. RELAÇÃO COM CLIENTES

Todos os clientes devem ser tratados com mesmo empenho, mediante personalização do serviço e exclusividade da entrega.

A proposta de honorários será apresentada, devendo ser claro ao contratante o escopo dos serviços e critérios de precificação do serviço oferecido.

14. COMPROMISSOS

Em suas rotinas nos do Mascarello Haus Advocacia e demais partes interessadas nos comprometemos a:

1. Agir com honestidade e franqueza nas suas relações entre colegas e clientes;

2. Agir com educação e honradez, tanto em suas relações profissionais quanto particulares;

3. Agir com respeito e lealdade com os colegas de trabalho, clientes, concorrentes e servidores públicos;

4. Agir com probidade no trato com magistrados, membros do Ministério Público, agentes policiais, escrivães e servidores públicos em geral;

5. Agir com dedicação e disciplina no desenvolvimento das responsabilidades profissionais, aplicando o máximo empenho possível para realizar com perfeição as atividades diárias;

6. Agir com responsabilidade, zelo e celeridade nas respostas aos questionamentos e consultas feitas pelos clientes;

7. Agir com prudência e independência ao emitir opiniões legais, pareceres e qualquer tipo de orientação jurídica, mesmo que possam ser contrários às expectativas de quem as solicita;

8. Agir com confidencialidade e sigilo, sempre que necessário, quanto ao conteúdo de documentos em geral e de entrevistas mantidas com clientes e com servidores públicos no exercício do mandato profissional;

9. Agir com respeito e humanidade no trato de questões que envolvam pluralidade de orientação sexual e de gênero, credo, etnia, ascendência e distintas ideologias;

10. Agir com cuidado e organização para com os documentos, papéis, objetos, mídias e demais instrumentos de trabalho do Escritório ou a ela relacionados, estendendo-se o mesmo cuidado ao ambiente que ocupa cada membro do Escritório;

11. Agir com economia e consciência social e ambiental quanto ao consumo de energia elétrica, água, recursos naturais, bem como todos os bens e materiais fornecidos pelo Escritório ou necessários à prestação de seus serviços;

12. Agir com profissionalismo e decoro no ambiente de trabalho, evitando-se a ocorrência de situações de caráter íntimo ou doméstico.

13. Agir com solidariedade e dignidade, proporcionando o atendimento *pro bono* quando for justo e possível, considerada a função social da advocacia.

14. Não tolerar qualquer tipo de corrupção, servindo de exemplo ético e moral.

15. CONDUTAS REPROVADAS

Consideramos em nossas atividades as seguintes condutas como reprováveis:

1. Desrespeitar, por ação ou omissão, qualquer dos princípios deste Código ou disposições da legislação aplicável;

2. Contribuir para um ambiente de trabalho improdutivo, degradante ou desagradável;

3. Ser desleal, desrespeitoso ou ofensivo com colegas de trabalho, clientes internamente ou em público;

4. Comportar-se de modo inadequado em redes sociais ou na internet em geral ou conduzir-se, publicamente, sem urbanismo, dignidade ou civismo.

5. Resguardadas as liberdades de consciência, de expressão e de opinião, especialmente as de natureza pessoal, social e política, mas considerando-se que o Escritório, ao atuar na defesa e/ou no interesse de seus clientes, com frequência posiciona-se publicamente sobre situações sociais, políticas ou casos jurídicos polêmicos, configura falta ética a manifestação, em redes sociais, veículos de comunicação e quaisquer outros de maior alcance, de opinião individual contrária às

posições do Escritório ou aos interesses de seus clientes, relativamente a casos e situações sociais, jurídicas ou políticas de repercussão;

6. Utilizar bens e recursos do Escritório de maneira irresponsável ou para fins exclusivamente particulares;

7. Quebrar o sigilo ou a confidencialidade natural da relação entre o advogado ou o estagiário e o cliente, ou a decorrente de lei;

8. Solicitar, exigir, prometer ou dar, a agente público ou privado, ou deles receber, para si ou para cliente ou terceiro, direta ou indiretamente, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem;

10. Valer-se de contatos escusos, de influência indevida, exercida direta ou indiretamente ou de informações privilegiadas para obter vantagem pessoal, ao Escritório ou ao cliente;

11. Aceitar presentes e brindes pessoais de clientes, que possuam valor relevante, sem antes submeter a questão à apreciação da direção do escritório, responsável por deliberar a respeito do aceite, da eventual recusa ou sobre a destinação do presente em favor do Escritório;

13. Manter advocacia individual independente do Escritório, associar-se simultaneamente a outra sociedade de advogados ou a outro(s) advogado(s), ou, ainda, desenvolver qualquer outra forma de concorrência que possa prejudicar a atividade econômica do Escritório;

14. Agir em inobservância às regras de publicidade na Advocacia lançadas pela OAB/SC, notadamente no sentido de desrespeitar o decoro e natureza da função.

16. TREINAMENTO, COMUNICAÇÃO DE VIOLAÇÕES AO CÓDIGO DE CONDUTA

Todos os colaboradores do Escritório deverão passar por treinamento acerca do conteúdo deste código.

Qualquer descumprimento das orientações contidas neste Código é passível de sanções internas, com o rompimento de qualquer vínculo entre o escritório e a parte infratora, além das demais sanções judiciais civis e criminais cabíveis.

Em caso de dúvida se sua ação ou a ação de terceiros infringe o presente Código de Conduta, contamos com um canal de comunicação que pode ser acessado por meio de nosso canal de denúncias, disponível em nosso site, ficando assegurado o total anonimato, sigilo, sem rastreamento e sem retaliações.

É responsabilidade de todos os parceiros, sócios, prestadores de serviços e clientes cumprir com os princípios deste Código de Conduta em sintonia com as demais políticas e procedimentos internos do escritório.

As consequências da denúncia serão decididas pelo comitê de Compliance, que deverá investigá-la e punir, proporcionalmente, os eventuais infratores.

17. COMITÊ DE COMPLIANCE

O Comitê de Compliance é composto por um presidente (sócio) e mais dos membros (advogado e/ou estagiários), o qual será regulado mediante procedimento próprio e interno.

18. DISPOSIÇÕES FINAIS

O escritório Mascarello Haus Advocacia e Consultoria Jurídica reafirma seu propósito de auxiliar pessoas na tomada de decisões e desenvolver estratégias para a conformidade e proteção jurídica, desenvolvendo soluções personalizadas, e estratégias exclusivas.

Também de nossos valores, princípios éticos e a forma como as relações devem ser orientadas e embasadas para o melhor resultado, de forma eficiente e focado no crescimento profissional ético para todos.